

Nr. 17 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 2. Februar 1939

R 43 II/1498, Bl. 131–133 Sitzungsvermerk des RIM, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[VERÖFFENTLICHUNG DER AUSFÜHRUNGSANWEISUNG ZUM DEUTSCH-TSCHECHOSLOWAKISCHEN STAATSANGEHÖRIGKEITS- UND OPTIONSVERTRAG]

Vertraulich!

Am 2. Februar 1939 fand im Reichsministerium des Innern eine Besprechung über die Frage der Veröffentlichung der Ausführungsanweisung zum deutschtschecho-slowakischen Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrag vom 20. November 1938 (RGL. II S. 895)² statt. An dieser Besprechung nahmen vom Reichsministerium des Innern Ministerialdirigent Hering und Ministerialrat Dr. Globke (Abtl. I³) sowie Regierungsrat Dr. Essen (Abtlg. VI⁴), vom Auswärtigen Amt Votr[agender] Legationsrat Dr. Albrecht, ferner Abg[eordneter] Kundt⁵ teil.

Ministerialdirigent Hering führte aus, der vom Reichsministerium des Innern aufgestellte Entwurf der Ausführungsanweisung sei in einer Sitzung am 21. Dezember 1938⁶ von allen beteiligten Stellen gebilligt worden, die Veröffentlichung des Entwurfs sei aber ausgesetzt worden. Die Aussetzung sei eine Folge der gerade auch von dem Abg. Kundt geäußerten Befürchtung gewesen, daß zahlreiche Volksdeutsche in der Rest-Tschecho-Slowakei in politisch unerwünschter Weise von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen würden, wenn nicht vor der Veröffentlichung der Ausführungsanweisung § 2 des Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrags aufgehoben werde, da die danach dem Abwanderungszwang unterliegende führende deutsche Schicht optieren werde, um der Staatenlosigkeit zu entgehen, und ihr Beispiel zahlreiche andere Optionen nach sich ziehen werde⁷. In einer weiteren Sitzung am gleichen Tage sei daher beschlossen worden, daß das Auswärtige Amt über die Aufhebung des § 2 alsbald eine Entscheidung des Führers herbeiführen solle, auf dessen Weisung der Abwanderungszwang in den Staatsangehörigkeits- und Optionsvertrag aufge-

¹ Am 15. 2. 1939 übersandt an RMRk, StdF, AA, RJuM, RKom. für die sudetendt. Gebiete, RSt. für Auswanderungswesen, VoMi und NS-AO; R 43 II/1498, Bl. 130; auch in R 1501/5512, S. 83–86. – Sprecher vom Bearb. hervorgehoben.

² Entwurf und Abstimmung s. R 43 II/135a, Bl. 67–77; R 2/25020, Bl. 16–51. Ausfertigung: R 43 II/1498, Bl. 124–128. Darstellung und Kommentar durch AGR Féaux de la Croix/RJuM in: DJ 1938, S. 1940–1948.

³ Abt. I des RIM: Verfassung, Gesetzgebung, Verwaltung und zivile Reichsverteidigung. MDgt. Hering leitete die Unterabt. I 2: Staatsangehörigkeit und Rasse.

⁴ Abt. VI des RIM: Deutschtum und Vermessungswesen.

⁵ Ernst Kundt (1897–1947; in Prag hingerichtet): führendes Mitglied der Sudetendt. Partei (SdP), Abg. und Fraktionsvors. in der Tschechoslowak. Nationalversammlung, seit Okt. 1938 Führer der Volksdeutschen in der ČSR, für welche er eine privilegierte Stellung einforderte, „die nicht nach den Vorstellungen eines veralteten Minderheitenrechts gedacht werden dürfe“. LILLA, Statisten, Sp. 611–613; vgl. ADAP D IV, Nrr. 104, 111, 121; SCHULTHESS 1939, S. 274–276.

⁶ Einladung an AA, RMVP, RFM, RWiM, REM, RErzM und VoMi: R 2/25020, Bl. 62.

⁷ § 2 des Vertrags berechnete die dt. Regierung, bis zum 10. 7. 1939 Personen nichtdt. Volkszugehörigkeit aus dem Sudetenland auszuweisen, und verpflichtete die ČSR zu deren Aufnahme; umgekehrt sollte auch die tschechoslowak. Regierung mit dt. Volkszugehörigen verfahren dürfen. Nach §§ 3 und 4 konnten auf dem Gebiet der ČSR lebende Volksdeutsche sowie Tschechen im nun dt. Sudetenland bis zum 29. 3. 1939 ein Optionsrecht gemäß ihrer Volkszugehörigkeit ausüben, mit der Konsequenz der Übersiedlung. Dies war mit Blick auf die Erhaltung des dt. Elements in der Rest-Tschechei, deren „Erledigung“ für Hitler nur eine Frage der Zeit war, unerwünscht; vgl. unten Anm. 8.

nommen worden sei⁸. Die Entscheidung des Führers, die erst nach einer nochmaligen Erörterung der Angelegenheit am 13. Januar 1939 eingeholt worden sei, sei dahin gegangen, es sollten mit der Tschecho-Slowakischen Regierung Verhandlungen mit dem Ziele aufgenommen werden, vorläufig von § 2 nur in gegenseitigem Einvernehmen Gebrauch zu machen⁹. Die Verhandlungen mit der Tschecho-Slowakischen Regierung würden aber, wie sich herausgestellt habe, nicht so bald zu einem Ergebnis führen, da man auf tschecho-slowakischer Seite anscheinend beabsichtige, Gegenforderungen zu stellen. Inzwischen sei bereits ein großer Teil der am 29. März 1939 ablaufenden Optionsfrist verstrichen; der Optionsberechtigten habe sich daher eine große Unruhe bemächtigt, daß die Ausführungsanweisung immer noch nicht veröffentlicht sei; die dadurch entstandene schwierige Lage komme auch in den Berichten der nachgeordneten Behörden, ferner in zahlreichen Eingaben, Anrufen und persönlichen Vorsprachen der Beteiligten zum Ausdruck. Es sei daher eine nochmalige Prüfung der Frage geboten, ob die Veröffentlichung der Ausführungsanweisung angesichts der Verzögerung der Verhandlungen über den Abwanderungszwang im Hinblick auf die volkstumspolitische Lage noch länger zurückgestellt werden müsse.

Abg. Kundt legte daraufhin eingehend die Lage der deutschen Volksgruppe in der Tschecho-Slowakei dar. Ihm sei die Aufgabe übertragen worden, die jetzige Stellung des Deutschtums in Böhmen/Mähren *solange unverändert zu halten*, wie die politische Entwicklung in diesem Raume noch nicht endgültig abgeschlossen sei. Voraussetzung hierfür aber sei, daß die deutsche Volksgruppe durch die Ausübung des Optionsrechts keine nennenswerte zahlenmäßige Einbuße erleide. Die Angehörigen der Volksgruppe würden auf ihr Optionsrecht aber nur dann verzichten, wenn sie die Gewißheit hätten, daß das Reich sie in politischer und in wirtschaftlicher Hinsicht weitgehend unterstütze. Zur Zeit sei die Lage der Volksgruppe politisch und vor allem auch wirtschaftlich noch völlig unbefriedigend. Die Tschechische Regierung übe nach wie vor einen scharfen Druck auf die deutsche Volksgruppe aus, lasse bereits in jeder Gemeinde durch Bürgermeister und Gendarmen Listen der Abwanderungspflichtigen aufstellen, verlange neue Arbeitsgenehmigungen, deren Erteilung willkürlich versagt werde, und benachteilige die deutschen Gewerbetreibenden¹⁰. Die Unruhe und die Neigung der betroffenen Kreise, sich durch Ausübung der Option den Rückzug ins Reich zu sichern, sei daher im starken Steigen begriffen. Würde die Ausführungsanweisung jetzt veröffentlicht, würden zahlreiche Volksdeutsche trotz der gegenteiligen Weisungen der Volksgruppenführung von dem Optionsrecht Gebrauch machen. Es müsse daher der *Abwanderungszwang besei-*

⁸ Endgült. Entw. vom 28. 10. 1938 mit den von Hitler auf Vortrag v. Ribbentrops veranlaßten Änderungen: R 43 II/135a, Bl. 72–75; R 2/25020, Bl. 35–37. Deren Inhalt hatte StS Stuckart mit Schreiben an Lammers vom 28. 10. (R 43 II/135a, Bl. 71) wie folgt charakterisiert:

– 1.

„die deutsche Staatsangehörigkeit sollen nur *die* Bewohner der sudetendeutschen Gebiete erwerben, die schon vor dem 1. Januar 1910 dort ansäßig gewesen sind, weil sich nach diesem Zeitpunkt die Tschechisierungsmaßnahmen des Erzherzogs Franz Ferdinand bereits ausgewirkt haben;

– 2.

die nach dem 1. Januar 1910 in das Sudetenland eingewanderten Personen müssen das Gebiet auf Verlangen der Deutschen Regierung verlassen, während umgekehrt die nach dem 1. Januar 1910 in das Restgebiet der Tschechoslowakei eingewanderten Personen dieses Gebiet auf Verlangen der tschechoslowakischen Regierung verlassen müssen;

– 3.

das Optionsrecht für die deutsche Staatsangehörigkeit soll *allen* tschechoslowakischen Staatsangehörigen deutscher Volkszugehörigkeit bewilligt werden, die nicht ipso jure die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen, soweit es sich nicht um nach dem 30. Januar 1933 zugewanderte Emigranten handelt. Wo es nötig ist, soll durch Mundpropaganda der Ausübung des Optionsrechts entgegen gewirkt werden.“

⁹ Das AA hatte die Gesandtschaft Prag am 13. 1. 1939 telegraph. wie folgt instruiert: „Der Abzug Volksdeutscher aus Böhmen und Mähren ist unerwünscht, in Ausnahmefällen Zustimmung von Abg. Kundt erforderlich. Bei Slowakei und Karpathen-Ukraine keine Bedenken gegen Verpflichtung Volksdeutscher Kräfte. Falls [tschechische] Gegenseite Volksdeutsche aus Böhmen und Mähren anbietet, um sie loszuwerden, empfiehlt es sich, Angebot mit Werbetechnik abzuwenden.“ ADAP D IV, Nr. 157.

¹⁰ Vgl. hierzu die Berichte der Gesandtschaft Prag und Kundts vom 10. bzw. 16. 12. 1938: ADAP D IV, Nrr. 147, 151. Am 13. 1. 1939 hatte Hitler, „unabhängig von den sonst laufenden Unterstützungsaktionen“, auf Vorschlag Kundts auch die Transferierung von 1,8 Mio RM aus Mitteln des WHW genehmigt, „um das Volksdeutschtum in der Rest-Tschecho-Slowakei durchhalten zu können“; ebd. Nr. 155.

tigt werden; dies allein genüge aber noch nicht. Es müßten vielmehr alsbald weitgehende wirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt werden, wie Zollunion, Neuregelung des Transfers u.dgl. Herr Reichsminister von Ribbentrop habe zur Vorbereitung entsprechender Verhandlungen einen Beamten des Auswärtigen Amtes in die Resttschechoslowakei entsandt¹¹, nach dessen Rückkehr weitere Entscheidungen fallen müßten. Im Laufe des Februar werde man die kommende Entwicklung klarer übersehen können. Die Ausführungsanweisung könne daher, falls nicht schwerer politischer Schaden angerichtet werden solle, erst Anfang März veröffentlicht werden¹².

Ministerialdirigent Hering sagte zu, diese Auffassung den verantwortlichen Stellen im Reich zur Kenntnis zu bringen. Es wurde dann Übereinstimmung darüber erzielt, daß zur Ermöglichung der politisch unbedenklichen Optionen *außerhalb des Reichs und der Tschechoslowakei* den zuständigen Konsulaten besonders in den *außereuropäischen* Erdteilen bereits jetzt die Ausführungsanweisung übermittelt werden solle, und zwar mit dem Bemerken, daß das Inkrafttreten noch telegrafisch mitgeteilt werde¹³.

¹¹ VLR Gustav Wolf, am 20. 1. 1939 zum kommissar. Leiter des Konsulats in Brünn ernannt, Dienstantritt am 6. 2. 1939. Vgl. ebd. Nr. 159, S. 175 (hier aber fälschlich: Wolff).

¹² Noch am 4. März willigte die ČSR in eine Verlängerung der Optionsfrist bis 30. 6. 1939 ein und verzichtete vertraglich darauf, daß die seit 1910 zugewanderten Deutschen und ihre Nachkommen das Land bis zum 10. 7. 1939 hätten verlassen müssen; KAG 1939, S. 3966 E; OVERESCH, Drittes Reich I, S. 509. Weiteres erübrigte sich durch die dt. Besetzung der Rest-Tschechei am 15. März. – „Im Interesse der Stärkung der deutschen Volksgruppe in der Tschecho-Slowakei“ hatten im übrigen auch volksdt. Beamte von dort nicht angeworben oder übernommen werden dürfen; s. Geheim-Vm. über eine Besprechung im RIM am 6. 2. 1939: R 1501/5565, S. 109–114.

¹³ Zum Fortgang vgl. Dok. Nr. 63.

Zitierhinweis

Nr. 17 Besprechung im Reichsinnenministerium vom 2. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d017>